

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035139-25.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JUSSARA MARIA MACHADO

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5035139-25.2024.4.02.5001

500003661701 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035139-25.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JUSSARA MARIA MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela União em face da decisão proferida em 16/10/2024 nos autos do Processo 50336219720244025001, que tem o seguinte teor:

A parte autora, servidor pública federal, requer a aplicação da Resolução CNJ 294/19, com as alterações levadas a efeitos pela Resolução CNJ 500/23, referente ao auxílio saúde. Há pedido de obrigação de pagar e obrigação de fazer. O pedido referente à obrigação de pagar será analisado apenas em sede de cognição exauriente. Por sua vez, no que se refere à obrigação de fazer, há pedido de tutela provisória, tanto na modalidade tutela de urgência (art. 300 do CPC), quanto na modalidade tutela de evidência (art. 311 do CPC). A União foi intimada previamente para se manifestar sobre as tutelas provisórias, tendo apresentado manifestação apenas quanto à tutela de urgência, nada mencionado quanto à tutela de evidência.

Creio não haver dúvidas sobre o direito em si. A parte autora faz jus ao auxílio saúde (art. 4º, IV da Resolução CNJ 294/19). Não havia previsão de limite mínimo, mas apenas de limite máximo (10% do subsídio). E mais. Com a edição da Resolução 500/23 foi fixado aumento de 50% no valor a ser pago, para os magistrados e servidores com mais de 50 anos ou com doenças graves.

Passo, agora, a analisar a partir de que momento o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23) deveriam ser implementados (sem análise, nesse momento, ao direito de eventuais atrasados). Senão vejamos.

A Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) foi publicada em 29.05.2023 e fixou em seu art. 2º que "Os Tribunais deverão promover a necessária recomposição orçamentária para a implementação do disposto no presente ato até o final do exercício financeiro seguinte ao da publicação desta Resolução". A Resolução em tela nada mencionou sobre a implementação do benefício, mas fixou prazo até o final de 2024 para a recomposição orçamentária correspondente.

Para execução plena da Resolução, há dois marcos temporais sensíveis que precisam ser explicitados: implementação financeira e recomposição orçamentária. Na Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) nada foi mencionado sobre a implementação, mas foi fixado prazo para a recomposição orçamentária. Há, portanto, lacuna a ser suprida acerca do momento da implementação financeira. Dessa forma, com base na analogia, creio que deva utilizar os parâmetros temporais da Resolução CNJ 495/23, ato normativo de mesma natureza que estipulou o piso observado para efeito de reembolso do auxílio saúde.

Registro que a implementação da Resolução CNJ 495/23 (piso de 8%) deva ocorrer no início de 2024 e não no final de tal exercício. Nada impede que a implementação seja efetivada no final do exercício. Mas a falta de regra explícita quanto à data de implementação, indica que a mesma deva ocorrer no início do exercício financeiro. E assim afirmo com base no princípio da anualidade na esfera financeira (art. 34 da Lei 4.320/64).

Assim, a implementação da Resolução CNJ 500/23 (aumento de 50%) deve ocorrer no início do exercício de 2024 por analogia aos parâmetros temporais estipulados na Resolução CNJ 495/23.

Por sua vez, a recomposição orçamentária da Resolução CNJ 500/23 deve ocorrer até o final do exercício de 2024. Importante registrar que a execução orçamentária e a execução financeira, embora atreladas, não se confundem, podendo ocorrer em marcos temporais diversos do mesmo exercício, em função da peculiaridade do tema (Lei 4.320/64).

Estabelecida a interpretação acima, sobre aos marcos temporais da Resolução CNJ 500/23, estou convencido de que a União não se encontra em mora. Pelo menos não ainda. Explico. Mesmo que se venha a reconhecer o implemento das condições com a vigência dos Atos do CNJ (e eventual direito a atrasados), o benefício em tela só é exigível financeiramente a partir do primeiro pagamento do exercício seguinte à edição das Resoluções, ou seja, em 2024. Assim, apenas se não houver pagamento do auxílio saúde com os valores reajustados (aumento de 50% para maiores de 50 anos), a partir do dia 20.01.2024 (data de pagamento da magistratura Federal) é que ocorrerá mora da União.

Seja como for, constatei que a União não impugnou objetivamente o direito ao benefício. E talvez nem pudesse. Afinal, o benefício foi criado pelo CNJ, que é órgão de controle da própria União, em relação ao Judiciário. Seria um paradoxo a União discordar dela própria. Não obstante, a União também não apresentou, em sua manifestação, nenhuma informação sobre a data da efetiva implementação dos benefícios aqui analisados. E tal informação seria exigível com base no princípio do planejamento (art. 174 da CR/88). Parece-me razoável, portanto, considerar que o pleno exercício do direito em tela ainda não se encontra incontroverso, sob a ótica da implementação financeira. Logo, há risco de dano, sendo prudente a intervenção do Judiciário, a teor do inciso XXXV do art. 5º da CR/88.

A matéria também me parece sensível, eis que abarca garantia à saúde dos servidores, em especial aqueles com mais de 50 anos. E a qualidade de saúde dos membros do Judiciário impacta diretamente na qualidade da prestação jurisdicional, enquanto efetividade e eficiência do exercício de um dos poderes da República. Há, portanto, interesse público difuso no sentido de que os servidores tenham sua saúde controlada, para bem exercer suas atribuições constitucionais. Por fim, não há risco de irreversibilidade, pois a autora, na qualidade de servidora pública federal, é solvente.

*Isto posto, **DEFIRO AMBOS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA**. Defiro antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC). De forma independente, também defiro tutela de evidência (art. 311 do CPC). Para ambas tutelas provisórias, determino que a União implemente o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo astreintes no valor de metade da diferença envolvida, para cada mês de eventual atraso no cumprimento desta ordem. Intimem-se. Cite-se.*

Alega a recorrente a impossibilidade de deferimento do pleito antecipatório, uma vez que a Medida Provisória n.º 1.570, de 26 de março de 1997, convertida na Lei nº 9.494 de 10 de setembro de 1997, amplia a aplicação das Leis n.º 4.348/64, 5.021/66 e 8.437/92, vedando expressamente o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique concessão de benefícios a servidores públicos e, via de consequência, a seus descendentes, bem como em relação a decisões judiciais que esgotem, no todo ou em parte, o objeto das ações. Alega, ainda, que os gastos realizados pelo Tribunal exigem uma análise do impacto orçamentário e obedecem as diretrizes fixadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo o juiz a quo estabelecer valores além daqueles atribuídos pela tabela editada pela Presidência do TRT, sob pena de se substituir ao próprio administrador público na gestão dos recursos, sem, no entanto, possuir elementos decorrentes do orçamento para proferir tal decisão. Afirma que a decisão viola diretamente a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), artigos 16 e 17; a Resolução nº 294, de 18 de dezembro de 2019, do CNJ, que determina a observância do limites do orçamento antes do estabelecimento dos dispêndios com assistência à saúde suplementar; o artigo 167 da Constituição; e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942), artigo 20. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

No evento 3, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cassar a decisão recorrida.

Contrarrazões da autora/recorrida no evento 7.

É o relatório.

VOTO

A Resolução CNJ 294/2019 - que regulamenta o programa de assistência à saúde suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário - prevê, em seu artigo 5º, § 5º, II, incluído pela Resolução CNJ 500, de 24.5.2023, o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado de reembolso, no caso dos magistrados e servidores que tenham idade superior a 50 anos, como adiante se vê:

Art. 4º A assistência à saúde dos beneficiários será prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS e, de forma suplementar, por meio de regulamentação dos órgãos do Poder Judiciário, mediante:

I - autogestão de assistência à saúde, conforme definido em regulamento próprio aprovado pelo órgão, inclusive com coparticipação;

II - contrato com operadoras de plano de assistência à saúde;

III - serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade; ou

IV - auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso.

§ 1º Só fará jus ao auxílio previsto no inciso IV do art. 4º o beneficiário que não receber qualquer tipo de auxílio custeado, ainda que em parte, pelos cofres públicos.

§ 2º Não se aplica obrigatoriamente o inciso IV do art. 4º na hipótese de adoção de um dos demais incisos, ficando a critério do tribunal a flexibilização, por meio de regulamento próprio.

§ 3º Em caso de contrato com operadoras de plano de assistência à saúde referido no inciso II, o servidor ou magistrado poderá optar por se associar ao plano de saúde contratado pelo Tribunal ou receber o respectivo valor do auxílio diretamente para reembolso de despesas com planos ou seguros de saúde privados. **(incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)**

Art. 5º A assistência à saúde suplementar dos órgãos do Poder Judiciário será custeada por orçamento próprio de cada órgão, respeitadas eventuais limitações orçamentárias.

§ 1º O valor a ser despendido pelos órgãos com assistência à saúde suplementar terá por base a dotação específica consignada nos respectivos orçamentos.

§ 2º Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, previsto no inciso IV do art. 4º, no caso dos servidores, deverá elaborar tabela de reembolso, levando em consideração a faixa etária do beneficiário e a remuneração do cargo, respeitado o limite máximo mensal de 10% do subsídio destinado ao juiz substituto do respectivo tribunal.

§ 3º Na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas, previsto no inciso IV do art. 4º, no caso dos magistrados, poderá adotar a mesma sistemática do § 2º do art. 5º, observado o mínimo de 8% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento) do respectivo subsídio do magistrado. **(redação dada pela Resolução n. 495, de 29.3.2023)**

§ 4º Nos limites mencionados nos §§ 2º e 3º estão incluídos os beneficiários e seus dependentes.

§ 5º Nas hipóteses do § 2º e do § 3º deste artigo, o Tribunal deverá instituir acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado de reembolso caso preenchida uma das seguintes hipóteses, que não se sujeitam ao limite máximo fixado e não são cumulativas: (incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)

I - o Magistrado, o Servidor ou algum dependente deles, seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave; **(incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)**

II - o Magistrado ou Servidor tenha idade superior a 50 anos. (incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)

§ 6º Dentro dos limites fixados para as hipóteses de reembolso do § 2º, § 3º e do § 5º deste artigo, em cada caso, e desde que não os exceda, o Tribunal reembolsará despesas com plano ou seguro saúde do Magistrado, Servidor e dependente, assim como de medicamentos e serviços laboratoriais e hospitalares não custeados pelo respectivo plano de saúde e comprovados pelas respectivas notas fiscais em nome dos beneficiários. **(incluído pela Resolução n. 500, de 24.5.2023)**

Como se depreende dos dispositivos acima transcritos, o acréscimo apenas se aplica na hipótese de o tribunal optar pelo reembolso de despesas previsto no inciso IV do artigo 4º (auxílio de caráter indenizatório, por meio de reembolso).

Conforme artigo 40 da Resolução CJF 002, de 20/02/2008, a assistência à saúde aos magistrados e servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus poderá ser prestada **mediante auxílio, de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento parcial de despesas com planos privados de saúde**, de livre escolha e responsabilidade do beneficiário, atendidas as exigências desta Resolução. (destaquei)

O artigo 41, por sua vez, estabelece o seguinte:

Art. 41. O valor mensal per capita do auxílio e o percentual de adicional serão fixados pela Presidência do Conselho da Justiça Federal e poderão sofrer alterações, inclusive para menor, de acordo com a disponibilidade orçamentária, não estando condicionados a reajustes de preços das operadoras de planos de saúde e nem a indicadores econômicos. (Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

§ 1º O valor máximo a ser ressarcido corresponderá à multiplicação do valor per capita pelo número de pessoas que integram o grupo familiar, considerados os titulares e dependentes, respeitado, no caso de titular magistrado ou seu pensionista, o piso de 8% (oito por cento) do subsídio respectivo. **(Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)**

§ 2º O valor máximo a ser ressarcido será acrescido, caso preenchida uma das seguintes hipóteses, de **percentual não cumulativo de até 50% (cinquenta por cento)**, fixado pela Presidência do Conselho da Justiça Federal: **(Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)**

I - o magistrado, o servidor ou algum dependente deles, seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave especificada em lei; (Incluído pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

II - o magistrado ou servidor tenha idade superior a 50 anos. (Incluído pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

§ 3º Caso a despesa comprovada seja menor do que o valor fixado pelo órgão para o auxílio, o ressarcimento será efetuado pelo valor efetivamente pago ao plano de saúde. (Redação dada pela Resolução n. 844, de 12 de dezembro de 2023)

A Portaria CJF 59, de 30/01/2024, acrescentou o parágrafo único ao art. 1º da Portaria CJF 734, de 19 de dezembro de 2022, que passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º [...]

*Parágrafo único. **O valor máximo a ser ressarcido será acrescido, caso preenchida uma das seguintes hipóteses, de percentual não cumulativo de 35,1058872%:***

I - o magistrado, o servidor ou algum dependente deles, seja pessoa com deficiência ou portadora de doença grave especificada em lei;

*II - **o magistrado ou servidor que tenha idade superior a 50 anos.**"*

*Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com **efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2024.***

Conquanto o artigo 5º, § 5º, II, da Resolução CNJ 294/2019 (incluído pela Resolução CNJ 500, de 24.5.2023) disponha que o Tribunal **deverá instituir acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor apurado de reembolso caso preenchida uma das seguintes hipóteses, o caput do referido artigo determina expressamente que deverão ser respeitadas eventuais limitações orçamentárias.**

Portanto, há que prevalecer o percentual fixado na Portaria CJF 59/2024, ao menos em juízo de cognição precária, como no presente caso, considerando a limitação orçamentária, conforme presume-se devidamente apurado pelo CJF.

Pelo exposto, **DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO**, restando definitivamente cassada a decisão recorrida.

Voto no sentido de **DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO.**